

1501369-28.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2257939/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 7226904 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501369-28.2019.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501369-28.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2257939/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 7226904 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11749/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2257939 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 11749/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2257939 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 11749/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO CARVALHO GONCALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUIS FERNANDO CARVALHO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de setembro de 2019, às 17h00, em frente à residência de nº 465, na Avenida Paranapanema, bairro Iporã, nesta Cidade e Comarca, mantinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 18,00g, distribuída em 24 microtubos plásticos do tipo eppendorf, contendo a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína), sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação da substância de fl. 14 e laudo toxicológico definitivo de fls. 94/95.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, houve sua conversão em preventiva (fls. 63/65). Em sede de habeas corpus, o C. STJ determinou a soltura do réu (fls. 149/160).

A denúncia foi oferecida e o réu, notificado, apresentou defesa prévia a fls. 186/189. A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2019 (fls. 214).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa. Em razão da ausência injustificada do réu, foi decretada sua revelia (fls. 316/317).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público e a defesa pleitearam a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade criminosa está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 94/95. Tais provas técnicas encontram eco nos autos, inexistindo assim qualquer resquício de dúvida quanto à ilicitude daquelas substâncias causadoras de dependência, apreendidas na ocasião.

A autoria, no entanto, não restou devidamente comprovada.

Na delegacia de polícia, o réu negou a autoria do delito, salientando que: “sou usuário de maconha. Nesta tarde eu fui a casa do “Luquinha” para fumar um baseado, ele não estava, então fui a casa do Fernando, na avenida Paranapanema, 465 também no Jardim Iporã, Fernando não estava eu fiquei sentado numa cadeira fumando um baseado. Neste momento, policiais civis da DISE chegaram a casa de Fernando, eu estava sozinho na casa, Barbara que é mãe do Fernando estava na frente da casa e começou a gritar. Os policiais falaram para eu ficar sentado num canto, e passaram a procurar por droga. Não tinha nada comigo apenas o valor de R\$40,00 que é proveniente do meu trabalho de ajudante de pintor com o meu padraço Thiago. Depois os policiais disseram que eu estava preso, eu achei que era por causa do baseado de maconha que eu fumava, depois fiquei sabendo que encontraram pinos de cocaína, mas não vi e nada sei sobre isso. Eles revistaram a casa da Barbara, mas não sei se acharam algo. Quando menor tive 04 passagens por tráfico de drogas, mas depois nada tive. Nego a propriedade desta droga eu não estava traficando” – fls. 11.

Em juízo, não foi ouvido, em razão da ausência injustificada, o que acabou ensejando a decretação de sua revelia.

Em depoimento judicial, a testemunha Elias Pichirilo Junior, policial civil, disse que recebeu a denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência de Bárbara, sendo as drogas passadas através de um buraco na casa. Chegando ao local, a testemunha viu 03 buracos e, através do portão de grade, um indivíduo, que ao avistar os policiais levantou rapidamente e correu, porém o muro era muito alto, o que deve tê-lo desencorajado. O indivíduo abriu o portão e imediatamente a testemunha o reconheceu de abordagens passadas. O policial André efetuou a revista pessoal e encontrou R\$ 40,00, dos quais o acusado não explicou a procedência. Em seguida, Bárbara apareceu e se identificou como proprietária da casa. A testemunha se dirigiu para o poste de energia, ao lado de onde o réu estava sentado, viu uma tampa de plástico e ao retirá-la encontrou 24 pinos de cocaína embalados para venda. Ao questionar o acusado sobre a droga, ele primeiro ficou em silêncio e depois negou que pertenciam a ele. Bárbara disse que o réu é amigo de seu filho, que estava preso na ocasião, e todos os dias ia a sua casa. O réu disse que estava lá para fumar maconha e, de fato, os policiais encontraram um pedaço de seda, já sem entorpecente. O acusado morava naquele bairro, mas não na residência, que é de difícil acesso. Ninguém do lado de fora da casa tem acesso ao poste de energia (fls. 277).

Em juízo, a testemunha André Luís Peres de Azevedo, policial civil, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que na denúncia não foram informadas as características físicas nem as vestimentas do suposto traficante (fls. 304).

Como se observa, não há prova inequívoca acerca da propriedade do entorpecente

apreendido. Isso porque, apesar da narrativa dos policiais, no sentido de que as denúncias indicavam a possibilidade de existir drogas escondidas no interior do imóvel, não restou comprovado que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado, notadamente pelo fato do local não ser sua residência.

Vale anotar que no direito penal, vige o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade de amparar condenação em prova precária – In dubio pro reo – Recurso ministerial desprovido" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.04.2017);

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Policiais militares apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Droga não apreendida em poder do réu. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0025346-68.2015.8.26.0602, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11.04.2017).

Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, vejamos os ensinamentos do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci: "(...) se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição (...)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689).

Destarte, à míngua de outros elementos de prova aptos a ensejar a condenação do acusado e acompanhando, inclusive, manifestação ministerial, a absolvição é a medida de rigor, à luz do disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, por consequência, ABSOLVO o réu LUIS FERNANDO CARVALHO GONÇALVES, qualificado nos autos, da imputação descrita na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Por fim, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois foi absolvido.

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, e eventualmente ainda não destruídas, nos termos do art. 72, da Lei nº. 11.343/2006.

DETERMINO a restituição do dinheiro apreendido em favor do acusado (fls. 16 e 98). Custas na forma da lei.

Transitada esta em julgado, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. C.

Araçatuba, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA